

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava

Firma **K-expres s.r.o.**, podľa §5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona NR SR č. 136/1996 Z.z. a zákona NR SR č. 58/1997 Z.z. a zákona NR SR č. 506/2002 Z.z. a podľa §§ 1, 4 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave vydáva tento Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

ČL. 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.
- Doprovca podľa tohto prepravného poriadku je firma **K-expres s.r.o.**, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave, medzinárodnej nákladnej cestnej doprave.
- Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.
- Prevádzková činnosť dopravcu je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s koncesiou a s týmto prepravným poriadkom na území SR, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich. Maximálny počet vozidiel dopravcu, určených pre cestnú nákladnú dopravu nesmie prekročiť 100 vozidiel.
- Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

ČL. 2 ROZSAH, CHARAKTER A DRUHY PREPRÁV NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

- vnútroštátna cestná nákladná doprava,
- medzinárodná cestná nákladná doprava.

2. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy: celovozové zásielky, kusové zásielky.

3. Za celovozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravnému (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2 500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:

- ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
- ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky (tovaru) zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
- ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach.

O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.

4. Za príkladku (dokládku) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

5. Druhy prepráv podľa technickej základne (vozového parku):

- preprava priemyselných výrobkov a tovarov,
- preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcu.

ČL. 3 VYMEDZENIE PODMIENOK POTREBNÝCH NA UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE NÁKLADU

1. Dopravca je povinný:

- o vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
- o zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad,
- o byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

2. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu („prepravná povinnosť“).

3. Náležitosti zmluvy o preprave vecí (nákladu) vychádzajú z § 610 až § 629 Obchodného zákonníka a z § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka:

- o Zmluvou o preprave vecí (nákladu) sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia) a vydá ju určenému príjemcovi a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).
- o Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.
- o Podľa zmluvy môže byť dopravca povinný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list. Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny.
- o Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.
- o Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť: názov a sídlo právnickej osoby (alebo meno a miesto podnikania fyzickej osoby) dopravcu a odosielateľa, označenie prepravovanej veci, údaj o forme vydania, miesto určenia, miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.
- o Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu.
- o Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný dodať zásielku príjemcovi alebo mu oznámiť ukončenie prepravy.

4. Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iného dopravcu, pritom zodpovedá za všetko akoby prepravu uskutočňoval sám.

ČL. 4 POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY

1. Objednávateľ prepravy (najčastejšie odosielateľ) je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.
2. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať (písomne, faxom, e-mailom alebo telefonicky s dodatočným písomným potvrdením). Neobjednávajú sa prepravy vykonávané pravidelne na podklade osobitnej dohody alebo z vyhradeného zdroja.
3. Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
4. Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, odosielateľ je povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.
5. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 40 000 €, je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu.
6. Prepravná zmluva vzniká prijatím objednávky, započatím prepravy alebo prevzatím zásielky k preprave.
7. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať dopravcovi nové príkazy za podmienok ustanovených tímto prepravným poriadkom.
8. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata (prepravné). Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia.
9. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

ČL. 5 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A POSTUP UPLATŇOVANIA ZODPOVEDNOSTI

1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia na prepravu až do jej vydania.
2. Dopravca za škodu nezodpovedá, ak škoda bola spôsobená odosielateľom, príjemcom, vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, poškodeným obalom (na ktorý upozornil) alebo neodvratiteľnou okolnosťou.
3. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala zásielka v čase prevzatia na prepravu. Pri poškodení hradí rozdiel cien alebo účelné náklady na opravu.
4. Za iné škody zodpovedá dopravca len pri prekročení dodacej lehoty, a to maximálne do výšky dovozného.
5. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu písomne s odôvodnením do 6 mesiacov, inak právo zanikne.

ČL. 6 VYMEDZENIE PREPRAVOVANÝCH VECÍ DOPRAVCOM

Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje celovozové zásielky a kusové zásielky. Prepravu iných druhov tovarov vykonáva na základe podrobných objednávok dopravcov.

ČL. 7 VECI VYLÚČENÉ Z PREPRAVY

1. Z prepravy sú vylúčené: veci, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi; nebezpečné veci v rozsahu Dohody ADR; predmety nadmerných rozmerov alebo hmotností preahujúcich únosnosť komunikácií.
2. Dopravca neprepravuje nebezpečné veci (ADR), živé zvieratá a neuskutočňuje zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy.
3. Ak bola podaná k preprave zásielka vylúčená z prepravy bez oznámenia, odosielateľ je povinný zaplatiť pokutu vo výške 3-násobku prepravného pri kusovej a 5-násobku pri celovozovej zásielke.

ČL. 8 PODMIENKY ZMENY PREPRAVNEJ ZMLUVY A ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY

1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať prerušenie prepravy alebo vrátenie zásielky pri úhrade vynaložených nákladov.
2. Ak po dojednaní zmluvy zanikne potreba prepravy, odosielateľ je povinný to bez meškania oznámiť dopravcovi. Ak bolo vozidlo už pristavené, dopravcovi prislúcha náhrada vynaložených nákladov.
3. Ak dopravca nemôže vykonať prepravu za dohodnutých podmienok, je povinný to oznámiť odosielateľovi. Odosielateľ môže odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak vozidlo nebolo pristavené do 3 hodín od dohodnutého času.
4. Ak vznikne prekážka v plnení zmluvy, dopravca si vyžiada dodatočné pokyny odosielateľa. Ak nie je možné zásielku vydať ani vrátiť, dopravca obstará jej uloženie na náklady odosielateľa.

ČL. 9 PRAVIDLÁ BALENIA, OZNAČOVANIA A ÚPRAVA VZŤAHOV PRI NAKLÁDKE A VYKLÁDKE

1. Odosielateľ je povinný podať zásielku k preprave v riadnom obale chrániacom tovar aj dopravný prostriedok. Zodpovedá za škody spôsobené vadným obalom.
2. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť menom a adresou príjemcu a prípadnými manipulačnými značkami (STN).
3. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť úradným vážením alebo výpočtom. Náklady váženia hradí odosielateľ, ak sa zistená hmotnosť líši o viac ako 5 %.
4. Nakládku zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca, pokiaľ sa nedohodlo inak. Za upevnenie nákladov zodpovedá odosielateľ. Vodič usmerňuje rozloženie nákladu z hľadiska bezpečnosti premávky a zaťaženia náprav.

ČL. 10 PREPRAVNÉ LISTINY V NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVE

1. Prepravná listina (nákladný list, dodací list) sprevádza zásielku až do jej vydania. Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov.
2. Prepravná listina musí obsahovať: meno odosielateľa a príjemcu, pomenovanie obsahu a obalu, počet kusov, celkovú hmotnosť, miesto nakládky a vykládky, dátum a potvrdenia prevzatia.

ČL. 11 POSTUP PRI DOPRAVNEJ NEHODE A MIMORIADNYCH UDALOSTIACH

1. Osádka vozidla postupuje pri dopravnej nehode v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon o premávke na pozemných komunikáciách): bezodkladne zastaviť vozidlo, poskytnúť prvú pomoc, privolať pomoc, vykonať opatrenia na záchranu majetku a zaistenie bezpečnosti.
2. Účastníci sú povinní ohlásiť nehodu polícii, ak došlo k zraneniu, usmrteniu, poškodeniu cesty alebo ak škoda prevyšuje zákonný limit.
3. Vozidlá sú vybavené hasiacimi prístrojmi. V prípade znečistenia komunikácie je dopravca povinný ho bez meškania odstrániť alebo nahlásiť správcovi cesty.

ČL. 12 MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

1. Medzinárodná doprava sa riadi medzinárodnými zmluvami a dohovormi (Dohovor CMR - vyhláška č. 11/1975 Zb., Dohovor TIR, Dohoda AETR, Colný dohovor ATA), ktoré majú prednosť pred národnou úpravou.
2. Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy v medzinárodnej doprave je nákladný list CMR. Odosielateľ zodpovedá za správnosť vyplnenia údajov v nákladnom liste CMR.
3. Dopravca pri prevzatí zásielky preskúma zjavný stav zásielky a obalu a počet kusov. Prípadné výhrady zapíše do kolónky 18 formulára CMR.
4. Zodpovednosť dopravcu za stratu, poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty sa riadi ustanoveniami Dohovoru CMR. Náhrada škody za stratu/poškodenie je obmedzená na 8,33 SDR (ZPČ) za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti.
5. Nároky z medzinárodných prepráv podľa Dohovoru CMR sa premlčujú za 1 rok (pri úmysle za 3 roky). Reklamačné lehoty: zjavné poškodenie do 7 dní, prekročenie dodacej lehoty do 21 dní.
6. **K-expres s.r.o.**, Jozefa Krónera 3952/23, 036 01 Martin, má uzavreté poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR a osádky vozidiel sú poistené pre prípad potreby lekárskeho ošetrovania v cudzine. Poistné zmluvy sú prílohou č. 2 tohto poriadku.

ČL. 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči obchodným partnerom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.
2. Tento prepravný poriadok je účinný dňom **15. 05. 2023**.
3. Všetky zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sprístupnenia v úplnom znení.

V Martine, Dňa: 02. 01. 2026

K-expres s.r.o.

pečiatka a podpis oprávnenej osoby